

비영리재단법인(공익법인) 설립 기획(안)

2026.02.26.

1 | 설립의 당위성

교육재단법인 설립검토서(안) 1장 참조

□ 건설산업 패러다임 변화(DX)에 대응하는 공적 기술 거점 필요

- 공익적 교육사업을 넘어, 그룹의 핵심 역량인 BIM 기술을 공익화하여 건설산업 표준 및 국내 S/W 활성화 주도
- 중소 협력사 기술 지원을 통한 '상생 생태계' 구축으로 주무관청(국토부) 허가 명분 확보

2 | 3대 핵심 실익

교육재단법인 설립검토서(안) 2장 참조

□ 세무 비용의 획기적 절감 및 자산의 사회적 자본화

- 최대주주 보유 주식 출연 시 증여세 및 상속세 면제 (의무사항 이행 시 발행주식총수 10% 한도)
 - 자산 유출이 아닌, 기업의 철학을 담은 '영속적 사회적 자본'으로의 전환임
- 기부금의 법인세 손금 산입을 통한 기업 차원의 세부담 완화

□ 전략적 지배구조 보완 및 경영권 방어막 형성

- 재단 보유 지분은 대주주에게 항구적인 우호 의결권 제공
 - 비상시 경영권 보호를 위한 전략적 완충 지대 역할 수행
- '의결권 미행사' 정관 삽입 및 이행시 주식 출연 한도를 최대 20%까지 확대 가능

□ 그룹 ESG 등급 상승 및 대외 신인도 제고

- '교육재단' 설립을 통해 국토부 등 인허가 기관과의 대외 커뮤니케이션 자산 확보
- 그룹 이미지 제고를 통한 우수 인재 영입 및 금융 조달 비용 감소 기대

구분	기존방식	재단 설립	비고(실익)
재무 효과	단순 비용 처리 (절세 한계)	주식 출연시 증여세 면제 (기부금출연-법인세 절감)	자산의 사회적 자본화
지배 구조	대주주 직접 보유 (리스크 노출)	우호 지분 확보 및 경영권 방어	계열회사 지배구조 안정화
기술 자산	개별 프로젝트 단위 소멸	BIM, 건설산업 S/W 기술 표준 및 R&D	건설산업 디지털 생태계 주도
지속 가능성	경기 변동에 따른 예산 가변적	수익사업을 통한 자생적 운영	독립적 운영 기반 구축

3 | 법령 대응 및 리스크 통제 전략 [요구사항]

교육재단법인 설립검토서(안) 3장 참조

- 법규 기반의 전략적 이사회 구성 및 투명성 확보 ⇨ 특수관계인 1/5 이내 Rule
 - 이사 현원의 1/5 이하로 특수관계인을 배치하여 이사 관련 경비에 대한 가산세 및 5% 주식 초과분에 대한 증여세 리스크 원천 차단
 - 이사, 감사 선임 시 각 분야(회계·법률 등) 전문가 등 외부 인사를 영입하여 주무관청 설립 심사에서 운영 투명성 점수를 극대화
 - 국세청 '특수관계인 사전상담제'를 활용하여 재단 설립 전 이사 선임의 법적 결격 사유 사전 차단
- 공익법인등의 지정 및 사후관리 체계화 ⇨ 의무이행보고를 통한 세제 혜택
 - 설립 당해 연도 내 '공익법인등 지정·고시'완료로 출연자산의 증여세 소급 면제 확정
 - 신고제 전환에 따라 매년 '의무이행 보고' 전담 프로세스(시기, 방법, 필수요건 등) 구축으로 재단법인의 세무적 지위 연속성 유지 기반 마련
- 시뮬레이션을 통한 최적 출연재산 도출 ⇨ 주식 및 현금 출연 비율 최적화
 - 발행주식총수 대비 보유 한도(5%, 10%, 20%)와 총재산가액 대비 주식 비중(30%, 50%)을 시뮬레이션하여 세부담이 없는 최적의 출연액 산출
 - 주가가액 변동에 따른 5% 초과분 가산세 리스크를 방어와 안정적 현금 출연 비중 시나리오를 시뮬레이션

4 | 출연재산 및 자원 조달

교육재단법인 설립검토서(안) 6장 참조

- 출연재산 설정 ⇨ 공익법인등의 지정 반려를 고려하여 최소한으로 설정
 - 기본재산: 통상 5억 원 이상으로 설정하여 허가 용이성 확보(주무관청 확인 필요)
 - 보통재산: 3~5년간의 초기 운영비(인건비, 목적사업비)를 고려하여 주가가액의 일정 비율 현금 출연
- 자본 전략의 다각화
 - 순환 구조: 수익사업 잉여금의 80%를 고유목적사업에 재투입하는 자생적 모델 구축
 - 이익소각 연계: 배우자 증여(6억/10년 비과세) 후 1년 이상 보유 후 주식소각을 통해 설립 자원 마련 검토

5 | 결론

- 본 재단 설립은 단순한 사회공헌을 넘어, 한맥가족의 기술 리더십을 법적·세무적으로 보호하고 그룹의 지배구조를 안정화하는 고도의 전략적 선택
- 2026년 강화된 세법 가이드라인을 준수하여 리스크를 최소화한 설립 추진 필요